

1502215-55.2020.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tiago Henrique Grigorini

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2317921/2020 - DEL.INV.GER. DRACENA, 10423584 - DEL.INV.GER. DRACENA, 2910/20/622 -

DEL.INV.GER. DRACENA, 2317921 - DEL.INV.GER. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

2ª Vara

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1502215-55.2020.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502215-55.2020.8.26.0168

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2317921/2020 - DEL.INV.GER. DRACENA, 10423584 - DEL.INV.GER. DRACENA, 2910/20/622 -

DEL.INV.GER. DRACENA, 2317921 - DEL.INV.GER. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Henrique Grigorini

VISTOS.

RELATÓRIO

ARLINDO LOPES DE SOUZA JÚNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, porque nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, teria se apropriado do veículo Fiat/Uno,

placas APZ 9569, de que tinha a detenção em razão do emprego, pertencente à empresa onde labora, Daniel Polo Fernandes-ME. Aditamento da denúncia às fls. 99/100. A denúncia foi recebida em 18/08/2021 (fls. 101). Devidamente citado (fls. 112), o réu apresentou Resposta à Acusação às fls. 115/121.

Em audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 158), foi ouvida a vítima e uma testemunha, sendo ao final, interrogado o acusado, cujas mídias se encontram às fls. 159.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, mormente pela robusta prova carreada aos autos, com a fixação da pena base acima do mínimo legal, tendo em vista o alto prejuízo que a vítima sofreu, aproximadamente, R\$9.000,00, reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da causa de aumento de pena, por ter a posse em razão do trabalho (mídia).

A defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição, ante a ausência de dolo específico e falta de previsão legal para a modalidade culposa do delito a ele imputado. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do estado de embriaguez, com isenção de pena, prevista no artigo 28, §1º do CP. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, aplicando-se o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena (mídia).
FUNDAMENTAÇÃO

Não há preliminares ou prejudiciais a se enfrentar, razão pela qual passamos ao mérito.

No mérito a ação penal é PROCEDENTE, devendo o réu ser incurso na pena do art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal.

A materialidade do delito está comprovada pelo BOPM de p. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão de p. 42 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria e tipicidade são certas quanto ao delito previsto no artigo 168, §1º, III, e vêm amparada pelas provas produzidas em juízo.

O réu, tanto na fase policial (p. 07/08) como em Juízo (mídia de p. 159), admitiu a prática delitativa. Em Juízo, contou que utilizava o veículo em seu trabalho e que, no dia dos fatos, teve uma "recaída" e decidiu deixar o veículo em garantia a fim de adquirir entorpecentes. Asseverou que tinha intenção de recuperar o veículo, todavia, quando retornou ao local, não encontrou as pessoas, tomando conhecimento, posteriormente, que o veículo se envolveu em um acidente de trânsito.

A corroborar com tal confissão, estão os depoimentos do Policial e da vítima.

A vítima Daniel Polo Fernandes asseverou que o acusado trabalhava em sua empresa e utilizava o veículo para a execução do serviço. Aduziu que encontrou o acusado na cidade de Dracena, o qual lhe informou que entregou o veículo da empresa a um traficante, como "garantia" pelo pagamento da droga (p. 06).

Em Juízo apresentou a mesma versão, acrescentando que não recuperou o veículo (mídia de p. 159).

O Policial Civil, Luciano Pereira Andrade, responsável pelas diligências, relatou que o acusado admitiu ter entregado o veículo em troca de drogas. Esclareceu que o acusado não demonstrou nenhuma vontade em ajudar a recuperar do veículo (mídia de p. 159).

Como se observa, a prova carreada aos autos é suficiente para atribuir ao réu a prática do delito aqui discutido.

Ficou devidamente comprovado que o acusado, na qualidade de funcionário da empresa, recebeu o veículo da vítima, ficando com ele para execução do serviço e se apropriou do veículo, entregando-o a um traficante como pagamento do entorpecente adquirido, restando, portanto, evidente o dolo em sua conduta, não havendo que se falar em ausência de dolo específico, como pretende a douta defesa.

Também a alegada embriaguez não o socorre. Como é cediço, a embriaguez voluntária não beneficia o agente, eis que pelo que se vê no caso em tela, o consumo de entorpecentes é praxe, pelo acusado, dessa forma, não sendo a embriaguez fruto de caso fortuito ou força maior, sua imputabilidade permanece íntegra. Portanto, não é caso de se aplicar a isenção de pena prevista no §1º, do artigo 28, do Código Penal, como aduz a combativa defesa.

A causa de aumento de pena prevista no inciso III, do § 1º, do artigo 168, do Código Penal, restou devidamente comprovada, pois o acusado inegavelmente recebeu o veículo em razão da sua condição de funcionário da empresa.

Certo, pois, ao final da instrução, que os fatos narrados na denúncia foram corroborados pelos elementos de convicção amealhados ao feito, apontando a autoria do delito em desfavor do réu, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Decidida, pois, a tipificação (art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal), passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base no art. 68 do mencionado estatuto.

Na primeira fase de dosimetria da pena e atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não vejo nenhuma desfavorável (tecnicamente primário), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à pretensão Ministerial acerca da fixação da pena-base acima do mínimo legal, tenho que razão não lhe assiste, tendo em vista que o prejuízo causado a vítima é inerente ao tipo penal, não incidindo como motivo de aumento da pena base. Na segunda fase, ausentes quaisquer agravantes, tendo a atenuante da confissão sido prejudicada (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no art. 168, §1º, inciso III, consoante já mencionado, razão pela qual aumento a pena em 1/3, elevando-a para 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, fixo o regime aberto para a pena corporal, motivo pelo qual não há nada a deliberar quanto ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Presente as condições do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de um salário mínimo em favor de entidade beneficente a ser indicada em sede de execução e prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena, à razão de 8h semanais, em entidade a ser designada também em sede de execução penal.

Prejudicado o sursis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu ARLINDO LOPES DE SOUZA JÚNIOR, qualificado nos autos, por infração ao artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, estes no mínimo legal, em regime aberto, que ficará substituída por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação pecuniária de um salário mínimo em favor de entidade beneficente a ser indicada em sede de execução e prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena, à razão de 8h semanais, em entidade a ser designada também em sede de execução penal.

Tendo em vista o quantum da pena e a substituição operada, faculto ao réu o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento à Vara das Execuções Criminais e oficie-se ao TRE, em razão do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Custas pelo réu.

P. I. C.

Tupi Paulista, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA